

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7018/2544

นาง อารยา มิตรสัมพันธ์ชัย
นางสาว จินตนา แซ่โค้ว

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 273, มาตรา 296 ทวิ

สัญญาประนีประนอมยอมความมีสาระสำคัญอยู่ 4 ประการคือ (1) จำเลย ยอมรับว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ (2) โจทก์จำเลยตกลงซื้อขายที่ดินพิพาทกันใน ราคา 2,600,000 บาท โดยแบ่งการชำระราคาเป็น 2 งวด (3) โจทก์ตกลงจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวแก่จำเลยเมื่อได้รับชำระเงินค่าซื้อขายจากจำเลย ครบถ้วนและ (4) ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอม ความข้อใดข้อหนึ่ง ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งบังคับคดีได้ทันที อันเป็นที่เห็นได้ว่าสัญญา มิได้ระบุไว้เลยว่าหากจำเลยไม่ชำระเงินค่าซื้อขายที่ดินตามสัญญาแล้ว ให้การซื้อขาย ที่ดินเป็นอันเลิกกันและให้โจทก์บังคับขับไล่จำเลยพร้อมบริวารออกจากที่ดินได้ กรณี จึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 ทวิ ฉะนั้น ในเมื่อ สัญญาประนีประนอมยอมความคำพิพากษาและคำบังคับของศาลชั้นต้นไม่ได้กล่าวถึง เรื่องนี้ไว้โดยชัดแจ้ง ก็ต้องถือว่าจำเลยยังมิได้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาถูกพิพากษา ให้ขับไล่ตามมาตรา 296 ทวิ ดังกล่าว โจทก์จึงไม่อาจที่จะขอหมายบังคับคดีต่อศาล ให้ขับไล่จำเลยได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน และศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาตามยอมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2540 ทั้งได้มีคำสั่งบังคับให้โจทก์จำเลยปฏิบัติตามสัญญานั้นแล้ว โดยสัญญาประนีประนอมยอมความมีข้อสำคัญว่าโจทก์ตกลงขายที่ดินพิพาทให้จำเลยในราคา 2,600,000 บาท โดยจำเลยขอแบ่งชำระเป็นสองงวด งวดแรกภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2543 เป็นเงิน 1,300,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 1,300,000 บาท จะชำระให้โจทก์ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2542 และโจทก์จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทแก่จำเลยในวันที่โจทก์ได้รับเงินจากจำเลยครบถ้วน หากคู่ความไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อใดข้อหนึ่ง ยอมให้อีกฝ่ายบังคับคดีได้ทันที

ต่อมาเมื่อครบกำหนดที่จำเลยต้องชำระเงินค่าซื้อที่ดินให้โจทก์ครั้งแรกจำนวน 1,300,000 บาท ปรากฏว่าจำเลยผิดสัญญาไม่ยอมชำระเงินแก่โจทก์ โจทก์จึงขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีและศาลชั้นต้นได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว

ในวันที่ 5 มีนาคม 2542 โจทก์ยื่นคำร้องว่า ได้สืบหาทรัพย์สินของจำเลยเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษายอมแล้ว ปรากฏว่าจำเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นใดนอกจากมีที่ดิน 1 แปลง ติดภาระจำนองธนาคารเป็นเงินถึง 4,000,000 บาท จึงไม่สามารถบังคับคดีตามหมายบังคับคดีได้ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายบริวารของจำเลยออกไปจากที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 7000 พร้อมส่งมอบที่ดินพิพาทแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เนื้อหาตามคำร้องของโจทก์เป็นการขอบังคับคดีนอกเหนือจากคำพิพากษายอมที่คู่สัญญาคือโจทก์จำเลยสละแล้วไม่อาจบังคับได้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 7000 ของโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า โจทก์ขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทได้หรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ข้อ 5 มีรายละเอียดว่าหากคู่ความไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อใดข้อหนึ่งให้อีกฝ่ายบังคับคดีได้ทันที ซึ่งเจตนารมณ์ของโจทก์จำเลยต่างได้ตกลงกันเรื่องชำระเงินค่าซื้อที่ดินเป็นสาระสำคัญนั้น พิจารณาแล้ว เห็นว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 273 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า "ถ้าในคำบังคับได้กำหนดให้ใช้เงิน หรือให้ส่งทรัพย์สิน หรือให้กระทำการ... ให้ศาลระบุไว้ในคำบังคับนั้นโดยชัดแจ้ง ซึ่งระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ ..." และด้วยเหตุนี้ตามคำบังคับของศาลชั้นต้น(หน้าสำนวน) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2540 ระบุไว้ว่า บังคับตามยอม(หมายถึงตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2540) หากไม่ปฏิบัติตามอาจถูกยึดทรัพย์ จับ จำขัง หรือบังคับคดีตามกฎหมายโดยตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวมีสาระสำคัญอยู่ 4 ประการ คือ (1) จำเลยยอมรับว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ (2) โจทก์จำเลยตกลงซื้อขายที่ดินพิพาทกันในราคา 2,600,000 บาท โดยแบ่งการชำระราคาเป็น 2 งวด (3) โจทก์ตกลงจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวแก่จำเลยเมื่อได้รับชำระเงินค่าซื้อขายจากจำเลยครบถ้วน และ (4) ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อใดข้อหนึ่ง ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งบังคับคดีได้ทันที อันเป็นที่เห็นได้ว่า สัญญามีได้ระบุไว้เลยว่า หากคู่ความฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความดัง

กล่าวหมายถึงจำเลยไม่ชำระเงินค่าซื้อขายที่ดินตามสัญญาแล้ว ให้การซื้อขายที่ดินเป็นอันเลิกกันและให้โจทก์บังคับขับไล่จำเลยพร้อมบริวารออกจากที่ดินได้ กรณีจึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 ทวิ ซึ่งบัญญัติว่า "ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาถูกพิพากษาให้ขับไล่... เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาชอบที่จะยื่นคำขอฝ่ายเดียวโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้จัดการให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเข้าครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว" ฉะนั้นในเมื่อสัญญาประนีประนอมยอมความก็ดี คำพิพากษาและคำบังคับของศาลชั้นต้นก็ดี ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้โดยชัดแจ้ง ก็ต้องถือว่าจำเลยยังมิได้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาถูกพิพากษาให้ขับไล่ตามนัยแห่งบทมาตราดังกล่าว โจทก์จึงไม่อาจที่จะขอหมายบังคับคดีต่อศาลให้ขับไล่จำเลยได้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของโจทก์

(ระพีณ บุญสิทธิ์-สุเทพ เจตนาการณ์กุล-วิชัย วิสิทธิ์วงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การตีความสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลได้มีคำพิพากษามาตามยอมแล้วนั้น มิใช่การตีความกฎหมายหรือคำพิพากษาของศาลแต่เป็นเรื่องตีความการแสดงเจตนา

ในการทำสัญญาของคู่ความ ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 171 บัญญัติว่าในการตีความการแสดงเจตนานั้น ให้ฟังถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่า ถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษร และมาตรา 368 บัญญัติว่าสัญญานั้นท่านให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริตโดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย คดีที่หมายเหตุนี้ ศาลฎีกามีได้กล่าวถึงมูลกรณีที่โจทก์ฟ้องแต่การที่โจทก์มาขอให้ศาลบังคับคดีด้วยการขับไล่จำเลย แสดงว่าโจทก์ฟ้องว่าจำเลยปลูกเรือนอยู่ในที่ดินของโจทก์ และโจทก์มีคำขอให้ขับไล่จำเลยแล้ว ซึ่งในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความจำเลยก็ยอมรับในสัญญายอมข้อ 1 ว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์จริง ฉะนั้น การที่จำเลยไม่ชำระราคาที่ดินยอมเป็นผลให้จำเลยปลูกเรือนอยู่ในที่ดินของโจทก์ไปได้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทน เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำเลยไม่มีทรัพย์สินให้โจทก์นำยึดมาชำระราคา จะทำให้จำเลยมีสิทธิอยู่ในที่ดินของโจทก์ไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีกำหนดตราบเท่าที่ยังไม่มีทรัพย์สินให้โจทก์บังคับคดีและเมื่อครบ 10 ปีนับแต่วันศาลพิพากษาตามยอมแล้วโจทก์ก็หมดสิทธิที่จะบังคับคดีเอาชำระราคาที่ดินไป เห็นได้ว่ายอมมิใช่เจตนาของโจทก์และมีใช้ความประสงค์โดยสุจริตของคู่สัญญา กรณีที่โจทก์จำเลยทำสัญญายอมกันไว้ว่าจำเลยยินยอมออกจากห้องแถวของโจทก์ ศาลฎีกาเคยตีความว่า หมายถึงยินยอมออกจากห้องแถว"พร้อมที่ดิน" ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 525/2516) และกรณีที่โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลย ชั้นพิจารณาคู่ความทำยอมกันว่าโจทก์ยอมให้จำเลยเช่าที่พิพาทชั่วคราวระยะเวลาที่กำหนด ศาลฎีกาก็เคยตีความว่าเมื่อครบกำหนดแล้วโจทก์ขอให้บังคับขับไล่จำเลยได้ แม้ในสัญญายอมมิได้ระบุเช่นนั้นก็ตาม (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1636-1639/2498 และที่ 1282/2510) ฉะนั้น ในคดีที่หมายเหตุนี้ก็น่าจะตีความสัญญายอมได้ว่า ตามสัญญายอมมีความหมายถึงถ้าจำเลยไม่ชำระราคาตามกำหนดยอมให้โจทก์บังคับขับไล่จำเลยได้ตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์นั่นเอง หากตีความเช่นนั้นแล้วคำพิพากษาศาลฎีกาตามยอมก็จะเป็นกรณีที่จำเลยถูกศาลพิพากษาให้ขับไล่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 ทวิโจทก์

ยอมขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทได้ ส่วนข้อที่ศาลฎีกาวินิจฉัยด้วยการซื้อขายที่ดินยังไม่เลิกกันนั้นน่าจะชอบด้วยเหตุผลแล้ว เพราะเมื่อสัญญายอมมิได้ระบุไว้ชัดเจน การผัดผ่อนของจำเลยไม่น่าจะให้ผลรุนแรงถึงกับทำให้โจทก์ได้ที่ดินที่พิพาทกันอยู่ไปเพียงฝ่ายเดียว อย่างไรก็ตามการที่จำเลยไม่ชำระราคาตามกำหนดยอมเป็นฝ่ายผิดสัญญา ไม่มีสิทธิบังคับคดีแก่โจทก์ให้ขายที่ดินแก่ตนต่อไป คงเป็นสิทธิของโจทก์ฝ่ายเดียวที่จะเลือกทางขอให้จำเลยชำระราคาและรับซื้อที่ดินภายในกำหนด 10 ปี(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 525/2519) สมบูรณ์ บุญภินนท์